

# CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

*PARRILLA Y LUNCHERÍA ICABARU SRL — RIF J-30079219-0*

Entre LA EMPRESA y EL(LA) TRABAJADOR(A) se suscribe el presente Contrato Individual de Trabajo, regido por la legislación laboral venezolana vigente, conforme a las cláusulas siguientes:

## PRIMERA. DE LAS PARTES

LA EMPRESA: PARRILLA Y LUNCHERÍA ICABARU SRL, RIF J-30079219-0, domiciliada en Los Teques, Estado Miranda, representada en este acto por [COMPLETAR], titular de la Cédula de Identidad N° [COMPLETAR], en su condición de [COMPLETAR].

EL(LA) TRABAJADOR(A):

**Nombre y Apellido:** \_\_\_\_\_

**Cédula de Identidad:** \_\_\_\_\_

**Nacionalidad:** \_\_\_\_\_

**Fecha de nacimiento:** \_\_\_\_\_

**Estado civil:** \_\_\_\_\_

**Domicilio:** \_\_\_\_\_

**Teléfono:** \_\_\_\_\_

**Correo electrónico:** \_\_\_\_\_

## SEGUNDA. OBJETO Y CARGO

EL(LA) TRABAJADOR(A) se obliga a prestar sus servicios personales, subordinados y remunerados a LA EMPRESA en el cargo de AYUDANTE DE COCINA, adscrito al área de cocina, desempeñando las funciones descritas en la cláusula TERCERA y cualquier otra actividad conexas que le encomienden sus superiores.

## TERCERA. FUNCIONES DEL CARGO

Son funciones propias del cargo, sin carácter taxativo, las siguientes:

1. Recibir, clasificar y almacenar los alimentos e insumos conforme a la rotación y a la cadena de frío.
2. Lavar, pelar, cortar y pre-elaborar los ingredientes que le indique el personal de cocina.
3. Apoyar la preparación de platos y el emplatado en los momentos de mayor demanda del servicio.
4. Mantener limpios y ordenados los puestos de trabajo, utensilios y equipos de la cocina.
5. Cumplir las normas de higiene, manipulación de alimentos y bioseguridad aplicables al área.
6. Informar oportunamente al supervisor o al administrador sobre faltantes, daños o anomalías.
7. Realizar cualquier otra tarea afín al área de cocina que le encomienden sus superiores.

## CUARTA. DURACIÓN

La relación laboral se pacta por tiempo indeterminado y se mantendrá vigente mientras subsistan las causas que le dieron origen, sin perjuicio de las causales legales de terminación.

Modalidades del contrato: por tiempo indeterminado, a tiempo determinado o para una obra determinada.

## QUINTA. JORNADA DE TRABAJO

La jornada será diurna, de 8 horas diarias y 40 horas semanales, distribuida conforme al horario que LA EMPRESA establezca por área.

Límites de la jornada diurna, nocturna y mixta.

Jornada de trabajo.

## SEXTA. DESCANSOS Y FERIADOS

EL(LA) TRABAJADOR(A) disfrutará del descanso semanal y de los días feriados previstos en la ley, así como de los descansos compensatorios que correspondan.

Días hábiles y feriados.

Descanso semanal y compensatorio.

## SÉPTIMA. HORAS EXTRAORDINARIAS

Las horas extraordinarias se laborarán solo cuando LA EMPRESA las autorice y se pagarán con un recargo mínimo del cincuenta por ciento (50%) sobre el salario ordinario.

Definición de las horas extraordinarias; carácter eventual o accidental.

Pago de las horas extraordinarias con un recargo mínimo del 50%.

## OCTAVA. REMUNERACIÓN

EL(LA) TRABAJADOR(A) percibirá la remuneración que a continuación se detalla, según el esquema pactado entre las partes:

| Concepto                           | Monto USD (mensual) | Carácter    | Monto USD (quincenal) |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Salario Base                       | USD 40.00           | SALARIAL    | USD 20.00             |
| Bono de Alimentación (Cestaticket) | USD 80.00           | SALARIAL    | USD 40.00             |
| Bono de Buen Vivir                 | USD 40.00           | NO SALARIAL | USD 20.00             |
| Bono de Transporte                 | USD 40.00           | NO SALARIAL | USD 20.00             |
| Otros beneficios no salariales     | USD 40.00           | NO SALARIAL | USD 20.00             |
| TOTAL                              | USD 240.00          | —           | USD 120.00            |

*La base de cálculo para las prestaciones sociales y demás conceptos salariales será de USD 120.00 mensuales, conforme al esquema de remuneración pactado.*

Definición de salario.

Derecho al salario.

## **NOVENA. BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN**

LA EMPRESA otorgará a EL(LA) TRABAJADOR(A) el beneficio de alimentación (cestaticket) en la modalidad y por el monto previsto en el esquema de remuneración, conforme a la ley que rige la materia.

Beneficio de alimentación (cestaticket).

## **DÉCIMA. PRESTACIONES SOCIALES**

LA EMPRESA garantizará y depositará las prestaciones sociales de EL(LA) TRABAJADOR(A) conforme a la ley, en fideicomiso, cuenta individual o en la contabilidad de la empresa, reconociendo los intereses que correspondan.

Garantía y cálculo de las prestaciones sociales (depósito trimestral).

Depósito de la garantía de prestaciones en fideicomiso, cuenta o contabilidad.

Derecho a prestaciones sociales.

Derecho de herederos y herederas sobre prestaciones y beneficiarios.

Régimen de seguridad social obligatoria (IVSS).

Aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV/BVV).

## **DÉCIMA PRIMERA. VACACIONES Y BONO VACACIONAL**

EL(LA) TRABAJADOR(A) tendrá derecho a las vacaciones y al bono vacacional en la oportunidad y por el número de días que establece la ley, con carácter salarial.

Vacaciones: 15 días hábiles más 1 día adicional por año de servicio.

Bono vacacional; pago con ocasión de las vacaciones y carácter salarial.

## **DÉCIMA SEGUNDA. UTILIDADES**

LA EMPRESA pagará a EL(LA) TRABAJADOR(A) su participación en las utilidades conforme a la ley, dentro de los plazos legales.

Utilidades: mínimo 30 días de salario; máximo 4 meses.

## **DÉCIMA TERCERA. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL**

LA EMPRESA informará a EL(LA) TRABAJADOR(A) sobre los riesgos de su puesto de trabajo y las medidas de prevención, y le entregará los equipos de protección personal necesarios. EL(LA) TRABAJADOR(A) se obliga a participar en los programas de seguridad y salud y a someterse a los exámenes médicos que correspondan.

Deber del patrono de informar por escrito al trabajador sobre los riesgos y las medidas de prevención, tanto al ingresar como cuando cambien las condiciones (num. 3).

Derecho a ser provisto de los implementos y equipos de protección personal adecuados (num. 4).

Derecho a exámenes de salud preventivos y al acceso y confidencialidad de sus resultados (num. 10); los exámenes periódicos se detallan en el Reglamento parcial, art. 27.

## **DÉCIMA CUARTA. OBLIGACIONES DEL(DE LA) TRABAJADOR(A)**

1. Cumplir las leyes, los reglamentos y las políticas internas de LA EMPRESA.
2. Prestar el servicio con diligencia, eficiencia y buena fe.
3. Observar las normas de higiene, seguridad y salud laboral.
4. Cuidar los bienes, equipos, insumos y herramientas confiados a su cargo.
5. Portar el uniforme y mantener una presentación adecuada.
6. Registrar su asistencia y cumplir los horarios asignados.
7. Informar oportunamente sus ausencias y toda condición que afecte el servicio.
8. Mantener un trato respetuoso y cordial con compañeros y clientes.
9. Abstenerse de laborar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas.
10. Someterse a los exámenes médicos y de aptitud que LA EMPRESA requiera.

## **DÉCIMA QUINTA. PROHIBICIONES**

1. Sustraer, retener o disponer de bienes, dinero o insumos de LA EMPRESA.
2. Consumir o distribuir alimentos o bebidas no autorizados.
3. Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o de drogas.
4. Divulgar la información confidencial de LA EMPRESA o de sus clientes.
5. Realizar actos de acoso, discriminación o violencia contra cualquier persona.
6. Portar armas o sustancias no autorizadas en el lugar de trabajo.
7. Manipular la caja, la facturación o los inventarios en beneficio propio o de terceros.
8. Permitir el acceso de personas no autorizadas a áreas restringidas.
9. Dañar de forma intencional los bienes de LA EMPRESA o de terceros.
10. Realizar actividades ajenas al cargo durante la jornada de trabajo.

## **DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD**

EL(LA) TRABAJADOR(A) se obliga a mantener en reserva las recetas, precios, proveedores, información financiera y demás datos confidenciales de LA EMPRESA, así como los datos personales de clientes y trabajadores. Esta obligación subsiste después de la terminación de la relación laboral.

Acceso a la información y habeas data (protección de datos personales).

## **DÉCIMA SÉPTIMA. USO DE BIENES, EQUIPOS Y CAJA**

EL(LA) TRABAJADOR(A) usará los bienes, equipos e instalaciones de LA EMPRESA exclusivamente para el desempeño de sus funciones, y responderá por su uso y conservación.

Protección penal de los sistemas y datos informáticos.

## **DÉCIMA OCTAVA. CAUSAS DE TERMINACIÓN**

La relación laboral podrá terminar por las causales justificadas previstas en la ley, por retiro voluntario con el preaviso correspondiente, o por cualquier otra causa legalmente establecida.

Causas justificadas de despido.

Preaviso por retiro.

## **DÉCIMA NOVENA. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS**

Ninguna de las disposiciones de este contrato podrá interpretarse en perjuicio de los derechos mínimos e irrenunciables que el ordenamiento jurídico reconoce a EL(LA) TRABAJADOR(A).

Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Derecho al trabajo.

## **VIGÉSIMA. ACEPTACIÓN Y FIRMAS**

Las partes declaran haber leído y comprendido el contenido íntegro de este contrato y lo firman por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una.

### **EL(LA) TRABAJADOR(A)**

**Nombre y Apellido:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_

**Cédula de Identidad:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

### **LA EMPRESA**

**Nombre y Apellido:** [COMPLETAR] \_\_\_\_\_

**Cargo:** [COMPLETAR] \_\_\_\_\_

**Cédula de Identidad:** [COMPLETAR] \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_